

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 25/06/1998

Escrito de conclusiones de procedimiento de urgencia — McDonald's

TIPO	FECHA	PARTES
Escritos / acto procesal	25/06/1998	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de conclusiones en procedimiento de urgencia — McDonald's France · 25 de junio de 1998

Resumen: escrito de conclusiones presentado en nombre de McDonald's France ante el Primer Presidente del Tribunal de Apelación de París, en respuesta a la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal de Comercio de París de 18 de mayo de 1998.

Lo esencial

Collorafi y las sociedades SEBOL, B et O y LES PINS habían acudido al Primer Presidente mediante demanda de 29 de mayo de 1998 para suspender la ejecución provisional, y solicitado después su reintegración en los negocios. McDonald's sostiene que estas pretensiones son inadmisibles e infundadas: los fondos de comercio le pertenecen, ya que el arrendamiento de negocio se concedió a Collorafi. A falta de pago de los cánones, la cláusula resolutoria surtió efecto y la resolución se produjo de pleno derecho el 2 de enero de 1998; los restaurantes fueron restituidos el 10 de junio de 1998, después de que el juez de ejecución del TGI de Grasse denegara el plazo de gracia. McDonald's invoca el artículo 524 del NCPC y niega cualquier consecuencia manifiestamente excesiva, al haber aportado las garantías bancarias exigidas.

Alcance

Documento de la vertiente de suspensión de la ejecución provisional ante el Tribunal de Apelación: McDonald's solicita en él la desestimación de la pretensión contraria y el pleno efecto de la sentencia de 18 de mayo de 1998.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-conclusiones-urgencia-tribunal-apelacion-paris-mcdonalds-ejecucion-provisional-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.